

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỒ SƠ MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ

**Tài sản hư hỏng ảnh hưởng do bão số 3 (yagi) của Công ty Cổ phần
Sản xuất Vật liệu xây dựng Phả Lại**

**KHI MUA HỒ SƠ ĐẤU GIÁ KHÁCH HÀNG PHẢI NGHIÊN CỨU KỸ
THÔNG TIN TRONG THÔNG BÁO MỜI ĐẤU GIÁ, QUY CHẾ CUỘC
ĐẤU GIÁ,... VÀ THỰC HIỆN ĐẦY ĐỦ CÁC THỦ TỤC MUA/NỘP HỒ SƠ
ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ TRỰC
TUYẾN VÀ CÁC THỦ TỤC KHÁC THEO QUY ĐỊNH**

Năm 2025

MỤC LỤC HỒ SƠ MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ

STT	NỘI DUNG
1	Thông báo mời tham gia đấu giá
2	Quy chế cuộc đấu giá tài sản
3	Các tài liệu phát hành kèm Hồ sơ
3.1	Phiếu đăng ký tham gia đấu giá
3.2	Đơn đăng ký đi xem xét tài sản đấu giá
3.3	Đơn đăng ký hình thức nhận lại khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá
4	Các tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá
4.1	Quyết định số 036/2025/QĐ-PL ngày 04/3/2025 của Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu xây dựng Phả Lại về việc bán thanh lý tài sản hư hỏng ảnh hưởng do bão số 3 (yagi);
4.2	Công văn số 056/2025/CV ngày 05/3/2025 của Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu xây dựng Phả Lại về việc đề nghị Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc Gia thực hiện việc tổ chức đấu giá thanh lý tài sản hư hỏng ảnh hưởng do bão số 3 (yagi);

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH SỐ 5 – QUỐC GIA **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 150/2025/TB-ĐGS5

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ

Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia thông báo mời tham gia đấu giá tài sản với các nội dung như sau:

1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá:

- Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia (Địa chỉ: Số 193 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội).

- Đơn vị (Người) có tài sản đấu giá: Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu xây dựng Phả Lại (Địa chỉ: Khu dân cư Đại Bát, Phường Hoàng Tân, Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương).

2. Thông tin Tài sản đấu giá

2.1. Tên tài sản, nguồn gốc tài sản:

- Tên tài sản: Tài sản hư hỏng ảnh hưởng do bão số 3 (yagi) của Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu xây dựng Phả Lại.

- Nguồn gốc tài sản: Tài sản đấu giá là tài sản của Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu xây dựng Phả Lại được phép bán thanh lý, tự nguyện lựa chọn đấu giá (khoản 2 Điều 4 Luật đấu giá). Công ty cam kết đảm bảo về quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản và quyền bán tài sản theo quy định pháp luật.

2.2. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ, bước giá

- **Giá khởi điểm:** 1.783.500.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ bảy trăm tám mươi ba triệu năm trăm nghìn đồng).

- **Tiền đặt trước:** 356.700.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi sáu triệu bảy trăm nghìn đồng);

- **Tiền hồ sơ:** 200.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng);

- **Bước giá:** 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng)

Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Công tác dỡ bốc vác, thu dọn, vận chuyển toàn bộ hàng hóa ra khỏi bãi. Các chi phí cân điện tử, di chuyển tài sản, các khoản thuế và chi phí khác (nếu có) liên quan đến thủ tục nhận bàn giao tài sản, vận chuyển tài sản, xử lý tài sản sau khi nhận bàn giao do người trúng đấu giá chịu.

Ghi chú: Khối lượng (tại danh mục tài sản kèm theo) là tạm tính, khối lượng tại thời điểm ký Hợp đồng mua bán và bàn giao tài sản thực tế sẽ được cân xác định cụ thể đối với từng tài sản tại thời điểm bàn giao tài sản và có sự giám sát của các bên liên quan.

Tiền mua tài sản đấu giá được xác định cụ thể theo khối lượng đếm, cân thực tế nhân với đơn giá trúng đấu giá (đơn giá theo tỷ lệ % giá khởi điểm (theo khối lượng ước tính) của từng tài sản) (Tiền mua tài sản đấu giá = Khối lượng cân thực tế * đơn giá trúng đấu giá (đơn giá theo tỷ lệ % giá khởi điểm (theo khối lượng ước tính) của từng tài sản)). Bán theo hiện trạng tài sản: Có sao bán vậy.



*Đơn giá trúng đấu giá của từng tài sản = (Số tiền trúng đấu giá * Tỷ lệ % của từng tài sản)/Khối lượng tạm tính của từng tài sản.*

3. Đối tượng tham gia đấu giá: Mọi tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia đấu giá (sau đây gọi chung là “người tham gia đấu giá”) đã đăng ký mua hồ sơ và nộp khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá, thực hiện thủ tục đăng ký đấu giá theo đúng quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 16/2023/QH15 ngày 19/6/2023; Sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 và đáp ứng các điều kiện tham gia đấu giá theo quy định tại Quy chế cuộc đấu giá tài sản. Trường hợp pháp luật có quy định khác về điều kiện, đối tượng tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng đầy đủ các quy định đó.

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian bán hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08h00’ ngày 14/3/2025 đến hết 17h00’ ngày 24/3/2025 (theo giờ hành chính).

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: theo 01 trong các hình thức sau:

+ Bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 – Quốc gia, địa chỉ: Số 193 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Đồng thời, người tham gia đấu giá thực hiện thủ tục đăng ký tham gia đấu giá trực tuyến trên trang thông tin đấu giá trực tuyến (<http://daugiaso5.vn/>).

+ Người tham gia đấu giá truy cập vào Trang thông tin đấu giá trực tuyến (địa chỉ tên miền là: <http://daugiaso5.vn/>) để tham khảo hồ sơ, tải và in phiếu đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu công khai trên hệ thống, thực hiện thủ tục nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá bằng hình thức chuyển khoản tiền vào tài khoản ngân hàng của Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản theo thông báo mời tham gia đấu giá quy định, có thể nộp riêng tiền hồ sơ hoặc thực hiện nộp cùng với khoản tiền đặt trước; Gửi hồ sơ tham gia đấu giá (bản giấy) qua đường bưu điện đến địa chỉ Trụ sở Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản theo thông báo mời đấu giá quy định cụ thể (có thể gửi hồ sơ tham gia đấu giá qua dịch vụ chuyển phát nhanh tài liệu, chuyển thư đảm bảo, hoặc bất kỳ hình thức bưu điện có xác nhận đảm bảo) hoặc nộp hồ sơ trực tuyến (bản số) bằng cách gửi email (Email của người tham gia đấu giá đã đăng ký tài khoản trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến) đến địa chỉ Email: daugiatructuyen.nalaf@gmail.com (Các tài liệu phải scan từ bản gốc có màu và định dạng file pdf).

Đồng thời, người tham gia đấu giá thực hiện thủ tục đăng ký tham gia đấu giá trực tuyến trên trang thông tin đấu giá trực tuyến (địa chỉ tên miền là: <http://daugiaso5.vn/>). Thủ tục cách thức đăng ký đấu giá quy định cụ thể tại Quy chế cuộc đấu giá tài sản do Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản ban hành.

Lưu ý:

+ Việc đăng ký đấu giá trực tuyến phải được hệ thống ghi nhận trước 17 giờ 00 phút ngày 24/3/2025.

+ Hồ sơ tham gia đấu giá gửi bằng hình thức thư đảm bảo phải được nhận trước 17 giờ 00 phút ngày 24/3/2025. Ngoài phong bì thư ghi rõ: “**Hồ sơ đăng ký đấu giá tài sản của Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu xây dựng Phả Lại**”. Các trường hợp hồ sơ chuyển tới sau 17 giờ 00 phút ngày 24/3/2025 sẽ không được tiếp nhận.

- Nộp khoản tiền đặt trước: Từ 08h00’ ngày 14/3/2025 đến 17h00’ ngày 24/3/2025.

- Phương thức nộp tiền đặt trước, tiền hồ sơ (đối với trường hợp không mua hồ sơ trực tiếp): Người tham gia đấu giá nộp vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 – Quốc gia thông tin như sau: Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 – Quốc gia; Số tài khoản: **0301000018888** Tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – CN Hoàn Kiếm;

Nội dung: “*Tên cá nhân/Tổ chức*”. “ *Số CMND/Số CCCD/Số ĐDCN hoặc Mã số DN/Số QĐTL*”, nộp tiền tham gia đấu giá “theo Thông báo đấu giá số 150/2025/TB-ĐGS5 ngày 10/3/2025” (“Hoặc của Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu xây dựng Phả Lại”).

Thời gian nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá và Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá căn cứ thông tin số dư tài khoản hiển thị “Báo có” vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc Gia tính đến 17h00’ ngày 24/3/2025.

4. Đăng ký xem tài sản

- Tiếp nhận đăng ký xem tài sản: Đến 17h00’ ngày 20/3/2025 (giờ hành chính);

- Xem hiện trạng tài sản đấu giá: Từ ngày 19/3/2025 đến ngày 21/3/2025 (giờ hành chính) tại nơi trưng bày tài sản của Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu xây dựng Phả Lại (Địa chỉ: Khu dân cư Đại Bát, Phường Hoàng Tân, Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương).

5. Thời gian tổ chức, hình thức, phương thức và cách thức tổ chức đấu giá:

- Thời gian tổ chức phiên đấu giá: **ngày 27/3/2025 (Thứ 5)**, cụ thể như sau:

+ Thời gian điểm danh: Từ 14 giờ 00 phút đến 15 giờ 00 phút ngày 27/3/2025.

+ Thời điểm bắt đầu trả giá: 14 giờ 00 phút.

+ Thời gian kết thúc trả giá: 15 giờ 00 phút.

- Hình thức đấu giá: Hình thức đấu giá trực tuyến trên trang thông tin đấu giá trực tuyến (<http://daugiaso5.vn/>).

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

6. Chi tiết xin liên hệ:

- Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia; ĐT: 024.37.622.619.

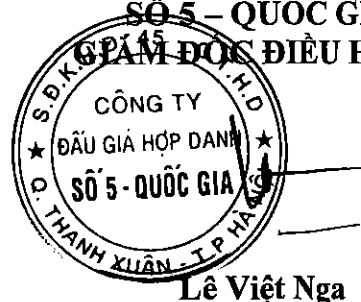
- Địa chỉ: Số 193 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, tp Hà Nội.

*** Lưu ý:** Người đăng ký tham gia đấu giá đọc kỹ Quy chế cuộc đấu giá tài sản phát hành cùng Hồ sơ mời tham gia đấu giá. Thời gian quy định tại Thông báo, Quy chế cuộc đấu giá tài sản này được lấy theo thời gian quy ước hiển thị tại Trang thông tin đấu giá trực tuyến (<http://daugiaso5.vn/>).

Nơi nhận:

- Công ĐG tài sản Quốc Gia;
- Người có tài sản;
- Nơi tổ chức đấu giá (Trang TT ĐGTT);
- Nơi trưng bày tài sản;
- Báo chí;
- Người tham gia đấu giá;
- Lưu: VT.

**ĐD. CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH
SỐ 5 – QUỐC GIA**



Số: 18/2025/QCĐG-ĐGS5

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2025

**QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
THỰC HIỆN BẰNG HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN**
**Tài sản là: Tài sản Hư hỏng ảnh hưởng do bão số 3 (yagi) của Công ty Cổ phần
Sản xuất Vật liệu xây dựng Phả Lại**

Căn cứ:

- Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 24/11/2015;
 - Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 17/11/2016 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 16/2023/QH15 ngày 19/6/2023; Sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024;
 - Nghị định số 172/2024/NĐ-CP ngày 27/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15;
 - Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính về việc quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản; và Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản;
 - Thông tư số 03/2025/TT-BTC ngày 22/01/2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn về chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; quy định việc thu, chi, quản lý và sử dụng tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không được nhận lại theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản;
- Quyết định số 036/2025/QĐ-PL ngày 04/3/2025 của Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu xây dựng Phả Lại về việc bán thanh lý tài sản hư hỏng ảnh hưởng do bão số 3 (yagi);
- Công văn số 056/2025/CV ngày 05/3/2025 của Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu xây dựng Phả Lại về việc đề nghị Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc Gia thực hiện việc tổ chức đấu giá thanh lý tài sản hư hỏng ảnh hưởng do bão số 3 (yagi);
- Và các văn bản pháp luật khác có liên quan;
 - Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản giữa Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu xây dựng Phả Lại và Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 - Quốc gia.

Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc Gia ban hành Quy chế cuộc đấu giá tài sản thực hiện bằng hình thức đấu giá trực tuyến đối với tài sản là Tài sản hư hỏng ảnh hưởng do bão số 3 (yagi) của Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu xây dựng Phả Lại như sau:

PHẦN I - QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh:

Quy chế này quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục tổ chức đấu giá tài sản bằng hình thức đấu giá trực tuyến do Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 - Quốc gia thực hiện,

theo nguyên tắc trình tự, thủ tục quy định của pháp luật; Nghị định số 172/2024/NĐ-CP ngày 27/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15; Theo sự thỏa thuận của 02 (hai) bên và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Điều 2. Giải thích từ ngữ:

Các từ ngữ trong quy chế này và các văn bản liên quan tới Quy chế cuộc đấu giá tài sản này được hiểu như sau:

1. Trang thông tin đấu giá trực tuyến: Trang thông tin đấu giá trực tuyến có địa chỉ tên miền là: <http://www.daugiaso5.vn>, thuộc sở hữu của Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 - Quốc gia, đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến (theo Quyết định số 112/QĐ-STP ngày 12/5/2020 của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội).

2. Hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin (Sau đây gọi tắt là hệ thống): Hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin là hệ thống trang thiết bị phục vụ cho việc sản xuất, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin số, bao gồm mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính và cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động đấu giá trực tuyến.

3. Bước giá: Bước giá đấu giá là mức chênh lệch giữa lần trả giá đầu tiên so với giá khởi điểm hoặc giữa lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề.

4. Giá khởi điểm: Giá khởi điểm là giá ban đầu thấp nhất của tài sản đấu giá trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên.

5. Giá trả hợp lệ: Là giá trả của người tham gia đấu giá được hệ thống ghi nhận phù hợp quy định về bước giá, tính bằng giá khởi điểm cộng với số nguyên lần bước giá. Công thức giá trả hợp lệ như sau: “Giá trả hợp lệ = Giá khởi điểm + n lần bước giá” (n là các số tự nhiên: 0,1,2,3,4,5,6...vv)).

6. Giá trả không hợp lệ: Là giá trả dưới giá khởi điểm, giá trả cao hơn giá khởi điểm nhưng không phù hợp quy định về bước giá và giá trả không phù hợp với quy định về giá trả hợp lệ theo quy định tại Khoản 5 Điều này.

7. Người mua được tài sản đấu giá: Là người trúng đấu giá và ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá tài sản.

8. Người tham gia đấu giá: Là cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

9. Giá trúng đấu giá: Là giá trả hợp lệ cao nhất được hệ thống đấu giá trực tuyến ghi nhận phù hợp quy chế cuộc đấu giá tài sản và được Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá xác nhận.

10. Người trúng đấu giá: Là cá nhân, tổ chức trả giá cao nhất so với giá khởi điểm hoặc bằng giá khởi điểm trong trường hợp không có người trả giá cao hơn giá khởi điểm khi đấu giá theo phương thức trả giá lên;

11. Ngày làm việc: Là các ngày từ thứ hai đến thứ sáu và ngày làm việc bù theo quy định, trừ ngày nghỉ lễ, tết và ngày được nghỉ bù theo quy định.

12. Giờ: Giờ được áp dụng là giờ Việt Nam (tính theo múi giờ GMT+7).

13. Thời gian: Thời gian (bao gồm ngày và giờ) được lấy theo thời gian quy ước

hiển thị tại Trang thông tin đấu giá trực tuyến (địa chỉ <https://daugiaso5.vn/>).

14. Tiền: Đồng tiền sử dụng trong mọi giao dịch theo Quy chế cuộc đấu giá tài sản này là Việt Nam đồng (viết tắt là đồng).

15. Các từ và thuật ngữ khác: Các từ và thuật ngữ khác không được giải thích trong quy chế này được hiểu theo Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 17/11/2016 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 16/2023/QH15 ngày 19/6/2023; Sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024; Nghị định số 172/2024/NĐ-CP ngày 27/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

PHẦN II – CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ PHIÊN ĐẤU GIÁ

Điều 1. Thông tin tài sản đấu giá:

1. Tài sản đấu giá:

Tên tài sản là: Tài sản hư hỏng ảnh hưởng do bão số 3 (yagi) của Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu xây dựng Phả Lại. *(Có bảng kê chi tiết danh mục tài sản kèm theo).*

2. Nơi có tài sản đấu giá: Nơi trưng bày tài sản của Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu xây dựng Phả Lại (Địa chỉ: Khu dân cư Đại Bát, Phường Hoàng Tân, Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương).

3. Nguồn gốc tài sản và tình trạng pháp lý tài sản: Tài sản đấu giá là tài sản của Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu xây dựng Phả Lại được phép bán thanh lý, tự nguyện lựa chọn đấu giá (khoản 2 Điều 4 Luật đấu giá). Công ty cam kết đảm bảo về quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản và quyền bán tài sản theo quy định pháp luật.

Đơn vị có tài sản đấu giá chịu trách nhiệm về mọi vấn đề pháp lý liên quan đến tài sản đưa ra đấu giá, về các thông tin tài sản cung cấp cho Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản để phát hành hồ sơ mời đấu giá theo quy định.

Điều 2. Giá khởi điểm đấu giá, bước giá:

Giá khởi điểm: 1.783.500.000 đồng *(Bằng chữ: Một tỷ bảy trăm tám mươi ba triệu năm trăm nghìn đồng).*

Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Công tác dỡ bốc vác, thu dọn, vận chuyển toàn bộ hàng hóa ra khỏi bãi. Các chi phí cân điện tử, di chuyển tài sản, các khoản thuế và chi phí khác (nếu có) liên quan đến thủ tục nhận bàn giao tài sản, vận chuyển tài sản, xử lý tài sản sau khi nhận bàn giao do người trúng đấu giá chịu.

Ghi chú: Khối lượng (tại danh mục tài sản kèm theo) là tạm tính, khối lượng tại thời điểm ký Hợp đồng mua bán và bàn giao tài sản thực tế sẽ được cân xác định cụ thể đối với từng tài sản tại thời điểm bàn giao tài sản và có sự giám sát của các bên liên quan.

*Tiền mua tài sản đấu giá được xác định cụ thể theo khối lượng đếm, cân thực tế nhân với đơn giá trúng đấu giá (đơn giá theo tỷ lệ % giá khởi điểm (theo khối lượng ước tính) của từng tài sản) (Tiền mua tài sản đấu giá = Khối lượng cân thực tế * đơn giá trúng đấu giá (đơn giá theo tỷ lệ % giá khởi điểm (theo khối lượng ước tính) của từng tài sản)). Bán theo hiện trạng tài sản: Có sao bán vậy.*

*Đơn giá trúng đấu giá của từng tài sản = (Số tiền trúng đấu giá * Tỷ lệ % của từng tài sản) / Khối lượng tạm tính của từng tài sản.*

Bước giá: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng)

Giá trả hợp lệ tối thiểu phải bằng giá khởi điểm. Người tham gia đấu giá khi trả giá thì thực hiện trả giá theo quy định về bước giá. Công thức giá trả hợp lệ như sau: “Giá trả hợp lệ = Giá khởi điểm + n lần bước giá” (n là các số tự nhiên: 0,1,2,3,4,5,6...vv)).

Điều 3. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

1. Hình thức đấu giá: Hình thức đấu giá trực tuyến trên trang thông tin đấu giá trực tuyến (<http://daugiaso5.vn/>).

2. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

- Thời gian trả giá của cuộc đấu giá: là 60 phút.

Điều 4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá

1. Thời gian: Từ 08h00' ngày 14/3/2025 đến hết 17h00' ngày 24/3/2025 (trong giờ hành chính, ngày làm việc).

2. Địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá:

a. Mua hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia (địa chỉ: Số 193 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội).

b. Người tham gia đấu giá truy cập vào Trang thông tin đấu giá trực tuyến (địa chỉ tên miền là: <http://daugiaso5.vn/>) để tham khảo hồ sơ, tải và in phiếu đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu công khai trên hệ thống và thực hiện thủ tục nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá.

c. Cách thức nộp tiền hồ sơ: Nộp tiền hoặc chuyển khoản tiền hồ sơ vào tài khoản ngân hàng của Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, cụ thể như sau:

+ Số tài khoản: 0301000018888

+ Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Hoàn Kiếm

+ Chủ tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia

+ Nội dung nộp/chuyển khoản tiền mua hồ sơ: “**Tên cá nhân/Tổ chức**”. “**Số CMND/Số CCCD/Số ĐDCN hoặc Mã số DN/Số QĐTL**”, nộp tiền mua hồ sơ “theo Thông báo đấu giá số 150/2025/TB-ĐGS5 ngày 10/3/2025” (“Hoặc tham gia đấu giá tài sản thanh lý của Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu xây dựng Phả Lại”).

Lưu ý: +) Người đăng ký tham gia đấu giá tự tính toán thời gian nộp tiền mua hồ sơ để đảm bảo số tiền mua hồ sơ được “**Báo có**” vào trong tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 - Quốc Gia nêu trên và trong khoảng thời gian từ 08 giờ 00 phút ngày 14/3/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 24/3/2025. Tất cả các trường hợp “**Báo có**” trước và sau thời hạn nêu trên được xác định là không hợp lệ mà Công ty không cần phải thông báo bản văn bản đến từng tổ chức/cá nhân đăng ký đấu giá.

+) Trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá chuyển tiền mua hồ sơ mà sai số tài khoản, sai thông tin ngân hàng của Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, hoặc không nộp đủ số tiền, hoặc không ghi rõ các thông tin nội dung chuyển tiền theo hướng dẫn trên là không hợp lệ.

+) Người đăng ký tham gia đấu giá thực hiện việc nộp tiền mua hồ sơ theo phương thức giao dịch điện tử (chuyển khoản tiền hồ sơ vào tài khoản của Tổ chức hành nghề đấu giá) trong giờ hành chính để đảm bảo việc lập hóa đơn, chứng từ theo quy định.

3. Hồ sơ mời tham gia đấu giá gồm có: - Thông báo mời tham gia đấu giá; - Quy chế cuộc đấu giá tài sản bằng hình thức đấu giá trực tuyến; - Mẫu phiếu đăng ký tham gia đấu giá; - Mẫu đơn đăng ký đi xem hiện trạng tài sản; - Mẫu đơn đăng ký hình thức nhận lại khoản tiền đặt trước; - Các văn bản tài liệu khác liên quan thông tin tài sản đấu giá (nếu có).

Điều 5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước

1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: (căn cứ khoản 2 Điều 6 Thông tư số 03/2025/TT-BTC ngày 22/01/2025 của Bộ Tài chính)

- Tiền hồ sơ: **200.000 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng)

- Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản lập hóa đơn bán hồ sơ mời tham gia đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật về hóa đơn, chứng từ.

2. Tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Tiền đặt trước: **356.700.000 đồng** (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi sáu triệu bảy trăm nghìn đồng)

3. Thời gian, cách thức nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Thời gian nộp khoản tiền đặt trước: Từ ngày 14/3/2025 đến 17h00' ngày 24/3/2025 (Thời gian nộp tiền đặt trước căn cứ theo thông tin số dư tài khoản của Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản hiển thị trên hệ thống do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - chi nhánh Hoàn Kiếm cung cấp)

- Cách thức nộp tiền đặt trước: nộp tiền hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Số 5 – Quốc gia, cụ thể như sau:

+ Số tài khoản: 0301000018888

+ Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Hoàn Kiếm

+ Chủ tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia

+ Nội dung nộp tiền đặt trước: **“Tên cá nhân/Tổ chức”. “Số CMND/Số CCCD/Số ĐDCN hoặc Mã số DN/Số QĐTL”, nộp tiền đặt trước “theo Thông báo đấu giá số 150/2025/TB-ĐGS5 ngày 10/3/2025” (“Hoặc tham gia đấu giá tài sản thanh lý của Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu xây dựng Phà Lại”).**

*** Lưu ý:**

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Căn cứ theo số dư tài khoản của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản (Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc Gia) hiển thị trên hệ thống ngân hàng (thông tin số tài khoản ngân hàng nêu ở trên). Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước phải đảm bảo số tiền đặt trước được **“Báo có”** vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc Gia tính đến 17 giờ 00 phút ngày 24/3/2025. Tất cả các trường hợp **“Báo có”** sau 17 giờ 00 ngày 24/3/2025 được xác định là không hợp lệ, không đủ điều kiện tham dự phiên đấu giá.

- Trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá chuyển tiền đặt trước mà sai số tài khoản, sai thông tin ngân hàng của Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, hoặc không nộp đủ số tiền, hoặc không ghi rõ các thông tin nội dung chuyển tiền theo hướng dẫn trên là không hợp lệ.

- Mọi khoản phí liên quan đến việc chuyển tiền và nhận lại tiền đặt trước (nếu có) do người đăng ký tham gia đấu giá chịu phí theo mức phí quy định của các Ngân hàng/Tổ chức tín dụng.

- Một người tham gia đấu giá không được mua hồ sơ hoặc nộp tiền đặt trước cho từ 02 người tham gia đấu giá cùng một tài sản trở lên. Trường hợp phát hiện trường hợp nói trên, Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản sẽ báo cáo người có tài sản để dừng việc đấu giá và xử lý theo quy định pháp luật.

- Người tham gia đấu giá kiểm tra kỹ các thông tin trước khi nộp khoản tiền đặt trước như: Số tiền đặt trước, nội dung nộp/chuyển khoản, thời gian nộp tiền/chuyển khoản.

2. Xử lý tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Khoản tiền đặt trước của người trúng đấu giá sẽ được chuyển thành **tiền đặt cọc** để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ của người trúng đấu giá, đảm bảo việc ký kết và thực hiện Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có trách nhiệm chuyển tiền đặt cọc cho người có tài sản đấu giá trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá. Việc xử lý tiền đặt cọc được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Người không trúng đấu giá và không vi phạm Quy chế cuộc đấu giá tài sản sẽ được hoàn trả khoản tiền đặt trước theo quy định pháp luật và Quy chế cuộc đấu giá tài sản, chậm nhất là 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến.

- Người đủ điều kiện tham gia đấu giá mà không truy cập tài khoản đã được cấp để tham gia trả giá theo thời gian quy định trong Quy chế cuộc đấu giá tài sản thì được coi là không tham dự phiên đấu giá quy định tại điểm a khoản 6 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản, trừ trường hợp bất khả kháng.

- Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp theo quy định tại Khoản 6 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có trách nhiệm chuyển khoản tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không được nhận lại theo quy định cho người có tài sản trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá.

Điều 6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá

1. Tiếp nhận đăng ký xem tài sản trực tiếp: Đến 17h00' ngày 20/3/2025 (trong giờ hành chính).

2. Thời gian, địa điểm xem hiện trạng tài sản đấu giá trực tiếp: 03 ngày làm việc liên tục, từ ngày 19/3/2025 đến ngày 21/3/2025 (trong giờ hành chính) tại nơi trưng bày tài sản của Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu xây dựng Phá Lại (Địa chỉ: Khu dân cư Đại Bát, Phường Hoàng Tân, Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương).

3. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có trách nhiệm tiếp nhận đăng ký xem tài sản và thông báo cho Đơn vị có tài sản đấu giá cùng phối hợp tổ chức việc xem tài sản đấu

giá theo quy định của Điều 36 Luật Đấu giá tài sản. Người có tài sản có trách nhiệm bố trí cho người đăng ký tham gia đấu giá xem tài sản đấu giá và giải đáp các thắc mắc về tài sản (nếu có).

4. Xem tài sản đấu giá trực tuyến: Người tham gia đấu giá xem hình ảnh, thông tin pháp lý của tài sản đấu giá tại Trang thông tin đấu giá trực tuyến (<http://daugiaso5.vn>) kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá.

5. Người đăng ký xem tài sản tự chịu trách nhiệm về các chi phí phát sinh liên quan việc đi xem tài sản (nếu có), trong quá trình xem tài sản phải tuân thủ các quy định/nội quy ra vào đơn vị có tài sản khi xem tài sản đấu giá.

6. Khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá phải xác nhận về việc xem tài sản và hiểu rõ nguồn gốc, và hiện trạng tài sản (hoặc không có nhu cầu đăng ký xem tài sản thì tự tìm hiểu thông tin về tài sản).

7. Người đăng ký tham gia đấu giá không đi xem tài sản được coi là tự tìm hiểu thông tin về tài sản, chấp nhận hiện trạng tài sản, không có quyền khiếu nại về tài sản đấu giá.

Lưu ý:

- Người đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ và nộp đơn đăng ký đi xem tài sản trực tiếp tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia.

- Trường hợp Người đăng ký tham gia đấu giá tài đơn trên trang (<http://daugiaso5.vn>) thì gửi đơn qua Email: daugiatructuyen.nalaf@gmail.com; hoặc gửi chuyển phát nhanh về trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia (Địa chỉ: Số 193 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) (Các tài liệu phải scan từ bản gốc có màu và định dạng file pdf).

- Khi đi xem tài sản khách hàng phải mang theo giấy tờ tùy thân, hoặc giấy giới thiệu của tổ chức (nếu không phải là người đại diện theo pháp luật); Người có tài sản sẽ tổ chức cho các khách hàng xem hiện trạng tài sản theo danh sách do Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia cung cấp.

Điều 7. Đối tượng tham gia đấu giá và các trường hợp không được đăng ký đấu giá:

1. Đối tượng tham gia đấu giá: Mọi tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia đấu giá (sau đây gọi chung là “người đăng ký tham gia đấu giá”) đã đăng ký mua hồ sơ và nộp khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá, thực hiện thủ tục đăng ký đấu giá theo đúng quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản và đáp ứng các điều kiện yêu cầu về đối tượng tham gia đấu giá được quy định tại Quy chế cuộc đấu giá tài sản. Trường hợp pháp luật có quy định khác về điều kiện, đối tượng tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng đầy đủ các quy định đó.

Người đăng ký tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, thực hiện thủ tục đăng ký đấu giá trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến, nộp tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước theo quy định.

Người đăng ký tham gia đấu giá trực tuyến được Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản hướng dẫn tạo tài khoản đăng nhập trên hệ thống trang thông tin đấu giá trực tuyến theo quy định và thực hiện các thủ tục để đăng ký tham gia đấu giá.

2. Các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá:

a. Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b. Người làm việc trong Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c. Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d. Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;

đ. Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

Điều 8. Người tham gia đấu giá phiên đấu giá bằng hình thức trực tuyến:

1. Người tham gia đấu giá phiên đấu giá bằng hình thức trực tuyến:

Người tham gia đấu giá là người đã nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ, có tài khoản đăng nhập trên hệ thống trang thông tin đấu giá trực tuyến, đã thực hiện đăng ký đấu giá tài sản và được xét duyệt đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến theo quy định của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 17/11/2016 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 16/2023/QH15 ngày 19/6/2023; sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024; Nghị định số 172/2024/NĐ-CP ngày 27/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15 và các văn bản pháp luật liên quan và Quy chế cuộc đấu giá tài sản này.

2. Quyền của Người tham gia đấu giá:

- Khi đăng ký tham gia đấu giá, và được xác định đủ điều kiện tham gia đấu giá, người đăng ký đấu giá (có tài khoản đăng nhập trên hệ thống) sẽ được Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản cấp quyền truy cập vào phòng đấu giá trực tuyến để tham gia phiên đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến vào thời gian theo thông báo, có quyền trả giá đấu giá trực tuyến và được hướng dẫn để thực hiện các thủ tục khác theo quy định về quyền và trách nhiệm của người tham gia đấu giá.

- Được tìm hiểu các thông tin về tài sản đấu giá theo quy định.

- Từ chối tham dự phiên đấu giá và được nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản, các thông tin khác theo thông báo mời tham gia đấu giá đã niêm yết, thông báo công khai;

- Xem hiện trạng về tài sản theo quy định và tìm hiểu thông tin giấy tờ pháp lý về tài sản trước ngày tổ chức phiên đấu giá.

- Được nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp không trúng đấu giá và không thuộc các trường hợp không được nhận lại khoản tiền đặt trước theo quy định của pháp luật trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá.

- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

3. Trách nhiệm của Người tham gia đấu giá:

- Cung cấp các thông tin, giấy tờ phù hợp với quy chế cuộc đấu giá. Tự chịu trách nhiệm về tài liệu đã cung cấp.

- Tìm hiểu kỹ về hiện trạng của tài sản và hồ sơ pháp lý tài sản đấu giá, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm và rủi ro phát sinh (nếu có) khi mua được tài sản đấu giá, đồng thời cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện sau khi trúng đấu giá.

- Đi xem tài sản đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá được coi là đã chấp thuận hiện trạng, tình trạng pháp lý của tài sản và tuân thủ mọi quy định tại quy chế này.

- Đảm bảo trang thiết bị khi tham gia đấu giá; chịu trách nhiệm trong trường hợp hệ thống mạng của mình gặp sự cố dẫn đến không thể tham gia đấu giá, trả giá trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến.

- Quản lý và bảo mật tài khoản, mật khẩu được cấp. Trường hợp bị mất hoặc phát hiện tài khoản của mình đang bị sử dụng trái phép thì phải thông báo ngay cho tổ chức đấu giá tài sản.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và trung thực của các thông tin đã đăng ký, đăng tải trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến khi đăng nhập bằng tài khoản được cấp.

- Tuân thủ quy định của Luật Đấu giá tài sản, quy định khác của pháp luật có liên quan và Quy chế cuộc đấu giá tài sản.

- Có trách nhiệm đăng ký tài khoản truy cập trên trang thông tin đấu giá trực tuyến và sử dụng tài khoản truy cập để thực hiện nội dung cần thiết khác khi tham dự phiên đấu giá trực tuyến trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến.

- Kê khai thông tin đầy đủ, chính xác và trung thực khi đăng ký tài khoản đăng nhập trên Hệ thống Trang thông tin đấu giá trực tuyến, thực hiện thủ tục đăng ký tham gia đấu giá trực tuyến theo hướng dẫn và chịu hoàn toàn trách nhiệm về các thông tin, dữ liệu cá nhân/tổ chức của mình khi đăng nhập trên hệ thống. Trường hợp người tham gia đấu giá cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

- Bảo mật thông tin đăng ký tài khoản, sử dụng tài khoản đăng ký trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến đúng quy định.

- Chuẩn bị đầy đủ phương tiện, thiết bị có kết nối mạng Internet để tham gia đấu giá, đăng nhập vào phòng đấu giá trực tuyến đúng thời gian theo Thông báo mời tham gia đấu giá đã niêm yết. Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia không chịu trách nhiệm đối với những trường hợp lỗi phát sinh từ phía thiết bị của người đăng ký tham gia đấu giá hoặc hệ thống đường truyền kỹ thuật mạng mà người đăng ký đấu giá sử dụng để tham dự phiên đấu giá trực tuyến, trừ trường hợp lỗi sự cố kỹ thuật phát sinh từ hệ thống trang thông tin đấu giá trực tuyến, có xác nhận của Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản vận hành.

- Người tham gia đấu giá không có mặt (online) tại Phòng đấu giá tài sản trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến (địa chỉ: <https://daugiaso5.vn/>) trong thời gian quy định (thời gian tổ chức phiên đấu giá) thì được coi là không tham gia phiên đấu giá quy

định tại tại điểm a khoản 6 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản, trừ trường hợp bất khả kháng. Việc chứng minh trường hợp bất khả kháng cần có đầy đủ tài liệu chứng cứ, chứng minh có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về lý do bất khả kháng.

- Người tham gia đấu giá không có mặt (online) tại Phòng đấu giá tài sản trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến (địa chỉ: <https://daugiaso5.vn/>) trong thời gian quy định (thời gian tổ chức phiên đấu giá) thì được coi là không tham dự phiên đấu giá quy định tại tại điểm a khoản 6 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản, trừ trường hợp bất khả kháng. Việc chứng minh trường hợp bất khả kháng cần có đầy đủ tài liệu chứng cứ, chứng minh có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về lý do bất khả kháng.

- Trong thời gian diễn ra phiên đấu giá trực tuyến, người tham gia đấu giá phải luôn duy trì kết nối với Trang Thông tin đấu giá trực tuyến (website: www.daugiaso5.vn/), hạn chế để màn hình nghỉ hoặc bị tắt dẫn đến mất kết nối; Trường hợp bị mất kết nối, đề nghị khách hàng thực hiện tải lại trang hoặc đăng nhập lại tài khoản (nếu cần). Đồng thời chính chính xác đồng hồ trên thiết bị sử dụng của mình theo thời gian hiển thị của hệ thống (giờ GMT +7) để theo dõi thời gian diễn biến quá trình đấu giá.

- Người tham gia đấu giá không được nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản

- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá:

1. Quyền của người trúng đấu giá:

- Được ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật;
- Được nhận tài sản đấu giá, xác nhận quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật sau khi hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền trúng đấu giá và các nghĩa vụ khác (nếu có) của người mua được tài sản đấu giá.
- Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đấu giá đối với tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật;
- Các quyền khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

2. Nghĩa vụ của người trúng đấu giá:

- Ký biên bản đấu giá, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, và các giấy tờ tài liệu khác liên quan phiên đấu giá tài sản bằng hình thức đấu giá trực tuyến theo quy định và hướng dẫn của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản;
- Nộp đầy đủ và đúng hạn khoản tiền trúng đấu giá (thanh toán đầy đủ tiền mua tài sản đấu giá) cho người có tài sản đấu giá theo kết quả tổ chức đấu giá và thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;
- Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật, quy chế cuộc đấu giá tài sản này.

Điều 10. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký và nộp hồ sơ tham gia đấu giá

1. Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08h00' ngày 14/3/2025 đến hết 17h00' ngày 24/3/2025 (trong giờ hành chính).

2. Địa điểm: Tại Trụ sở Công ty Đấu giá Số 5 - Quốc gia (địa chỉ: Số 193 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) và trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá Số 5 - Quốc gia (địa chỉ tên miền là: <http://daugiaso5.vn>).

3. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Người đăng ký tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá (theo một trong các hình thức: Nộp trực tiếp; Gửi hồ sơ qua đường bưu điện; Nộp hồ sơ trực tuyến qua email của Trang thông tin đấu giá trực tuyến) **đồng thời phải thực hiện thủ tục đăng ký đấu giá trực tuyến** trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến (địa chỉ tên miền là: <http://daugiaso5.vn>).

- Người đăng ký tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ theo đúng thời hạn quy định tại Quy chế cuộc đấu giá và Thông báo mời đấu giá tài sản.

Hồ sơ tham gia đấu giá gồm có:

a. Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu đăng tải trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến của Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản hoặc được phát kèm theo Hồ sơ mời tham gia đấu giá khi mua hồ sơ trực tiếp);

b. Đối với cá nhân: Bản sao các tài liệu: Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn).

Đối với tổ chức: Bản sao các tài liệu: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của người đại diện theo pháp luật; Người nhận ủy quyền.

c. Giấy ủy quyền mua/nộp hồ sơ đối với tổ chức nếu không phải là người đại diện theo pháp luật mua/nộp hồ sơ trực tiếp.

d. Đơn đăng ký đi xem hiện trạng tài sản (nếu có) hoặc có thể xác nhận không có nguyện vọng xem tài sản trong Phiếu đăng ký tham gia đấu giá;

đ. Đơn đăng ký hình thức nhận lại khoản tiền đặt trước (nếu có).

e. Bản sao chứng minh việc mua hồ sơ mời tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá.

- Cách thức nộp hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá:

+ **Nộp hồ sơ trực tiếp** tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia và người tham gia đấu giá truy cập vào Trang thông tin đấu giá trực tuyến (địa chỉ tên miền là: <http://daugiaso5.vn>) và làm theo hướng dẫn để đăng ký tài khoản đăng nhập trên hệ thống đấu giá trực tuyến (*Chọn tài khoản cá nhân hoặc tổ chức phụ thuộc vào đối tượng được tham gia phiên đấu giá*). Sau khi có tài khoản để đăng nhập, người tham gia đấu giá bấm nút “**Đăng ký tham gia đấu giá**” đối với tài sản có nhu cầu tham gia và được cấp một mã tài khoản truy cập thông qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký.

+ **Gửi hồ sơ tham gia đấu giá:** (bản giấy) qua đường bưu điện đến địa chỉ Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 - Quốc gia (có thể gửi hồ sơ tham gia đấu giá qua dịch vụ chuyển phát nhanh tài liệu, chuyển thư đảm bảo, hoặc bất kỳ hình thức bưu điện có xác nhận đảm bảo) hoặc nộp hồ sơ trực tuyến (bản số) bằng cách gửi email (Email của

người tham gia đấu giá đã đăng ký tài khoản trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến) đến địa chỉ Email: daugiatructuyen.nalaf@gmail.com (Các tài liệu phải scan từ bản gốc có màu và định dạng file pdf) Sau khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá truy cập vào Trang thông tin đấu giá trực tuyến (địa chỉ tên miền là: <http://daugiaso5.vn>) và làm theo hướng dẫn để đăng ký tài khoản đăng nhập trên hệ thống đấu giá trực tuyến (*Chọn tài khoản cá nhân hoặc tổ chức phụ thuộc vào đối tượng được tham dự phiên đấu giá*). Sau khi có tài khoản để đăng nhập, người tham gia đấu giá bấm nút “**Đăng ký tham gia đấu giá**” đối với tài sản có nhu cầu tham gia và được cấp một mã tài khoản truy cập thông qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký.

- Người đăng ký tham gia đấu giá khi đăng ký tài khoản trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến (<http://daugiaso5.vn/>) phải hoàn thiện đầy đủ các thông tin theo hướng dẫn, cụ thể như sau:

a. Đối với cá nhân:

- Tên tài khoản; Mật khẩu;
- Họ và tên; Ngày sinh;
- Số điện thoại liên hệ;
- Số chứng minh nhân dân/ căn cước công dân; ngày cấp; nơi cấp;
- Hộ khẩu thường trú; Địa chỉ email liên hệ;
- Tải lên Trang thông tin đấu giá trực tuyến ảnh mặt trước và mặt sau chứng minh nhân dân/ căn cước công dân (định dạng đuôi.JPG).

b. Đối với doanh nghiệp/ tổ chức:

- Tên tài khoản; Mật khẩu;
- Tên doanh nghiệp/ tổ chức;
- Mã số thuế, mã số doanh nghiệp;
- Ngày cấp, nơi cấp mã số thuế, mã số doanh nghiệp;
- Địa chỉ Trụ sở;
- Người đại diện pháp luật; Số CMND/CCCD của người đại diện;
- Ngày cấp, nơi cấp CMND/CCCD của người đại diện;
- Số điện thoại liên hệ; Địa chỉ email liên hệ.
- Tải lên Trang thông tin đấu giá trực tuyến Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (định dạng đuôi .JPG).

4. Mỗi cá nhân, tổ chức được đăng ký duy nhất một tài khoản tham gia đấu giá, trả giá; đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông tin, tài liệu cung cấp cho Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và đăng ký trên hệ thống Trang thông tin đấu giá trực tuyến. Trường hợp cung cấp thông tin sai sự thật, sử dụng giấy tờ, tài liệu giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá thì xử bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Cá nhân, tổ chức đăng ký tài khoản tham gia đấu giá trực tuyến phải tuân thủ quy định về sử dụng trang thông tin đấu giá trực tuyến, cam kết chịu trách nhiệm về việc bảo mật thông tin, chịu trách nhiệm về việc sử dụng tài khoản truy cập để đấu giá trực tuyến theo quy định.

Điều 11. Rút lại đăng ký tham gia đấu giá:

Trước khi hết thời hạn nộp hồ sơ tham gia đấu giá, mà người đã đăng ký tham gia đấu giá có thể rút lại đăng ký tham gia đấu giá bằng cách nộp “Đơn xin rút hồ sơ tham gia đấu giá” trực tiếp tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia hoặc thao tác theo hướng dẫn trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến.

Mọi trường hợp rút lại việc đăng ký tham gia đấu giá chậm theo thời hạn quy định thì việc rút lại đăng ký tham gia đấu giá không được chấp nhận, người đăng ký tham gia đấu giá vẫn phải tham dự phiên đấu giá.

Người rút lại đăng ký tham gia đấu giá chỉ được hoàn trả lại khoản tiền đặt trước. Tiền đặt trước của người đã đăng ký được hoàn trả lại theo quy định pháp luật.

Điều 12. Xét duyệt điều kiện tham gia đấu giá:

Kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá, sau khi xét duyệt điều kiện hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định pháp luật và theo Quy chế cuộc đấu giá tài sản, Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia sẽ Thông báo công khai các trường hợp không đủ điều kiện tham gia đấu giá trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến (địa chỉ: <https://daugiaso5.vn/>), thông báo cho người không đủ điều kiện tham gia đấu giá chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá. Danh sách những người đủ điều kiện tham gia đấu giá sẽ được bảo mật theo quy định.

Điều 13. Thời gian điểm danh; Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá

1. Thời gian điểm danh: Người đủ điều kiện tham gia đấu giá có trách nhiệm truy cập tài khoản đã được cấp để điểm danh việc tham dự phiên đấu giá theo quy định.

Thời gian điểm danh: Từ 14h00 đến 15h00 ngày 27/3/2025.

2. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: Ngày 27/3/2025 (Thứ 5) trên trang thông tin đấu giá trực tuyến (<http://daugiaso5.vn/>), cụ thể như sau:

- + Thời điểm bắt đầu trả giá: 14 giờ 00 phút.
- + Thời gian kết thúc trả giá: 15 giờ 00 phút.

3. Tham gia đấu giá trực tuyến:

Người tham gia đấu giá phải đăng nhập vào tài khoản trên hệ thống đấu giá trực tuyến và truy cập (online) vào phòng đấu giá trực tuyến theo quy định trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến (địa chỉ: <https://daugiaso5.vn/>) để tham gia cuộc đấu giá được thực hiện bằng hình thức đấu giá trực tuyến theo thời gian quy định cụ thể tại Thông báo mời tham gia đấu giá.

Người tham gia đấu giá không có mặt (online) tại Phòng đấu giá tài sản trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến (địa chỉ: <https://daugiaso5.vn/>) trong thời gian điểm danh quy định (theo quy định trong Quy chế cuộc đấu giá tài sản) thì được coi là không tham gia phiên đấu giá quy định tại điểm a khoản 6 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản, trừ trường hợp bất khả kháng.

Việc xác nhận sự có mặt tham dự đấu giá trực tuyến được thể hiện bằng việc đăng nhập tài khoản đấu giá trực tuyến và truy cập vào phòng đấu giá (hiển thị mã số khách hàng đã được cấp khi hoàn thành thủ tục đăng ký đấu giá – theo dữ liệu điện tử trích xuất).

4. Rút lại giá đã trả:

Trường hợp người trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trong khoảng thời gian 01 phút

trước thời điểm kết thúc phiên đấu giá thì thời gian trả giá được gia hạn thêm 03 phút sau thời điểm kết thúc phiên đấu giá.

Người đã rút lại giá đã trả sẽ bị truất quyền tham dự phiên đấu giá, không được tiếp tục trả giá. **Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp rút lại giá đã trả.** Khoản tiền đặt trước này thuộc về người có tài sản đấu giá. Trong trường hợp người có tài sản đấu giá là cơ quan nhà nước thì tiền đặt trước được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật, sau khi trừ chi phí đấu giá tài sản.

Điều 14. Trình tự tổ chức đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến:

1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản đăng tải Quy chế cuộc đấu giá tài sản, thông báo công khai việc đấu giá trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến.

2. Khi đăng ký tham gia đấu giá, và được xác định đủ điều kiện tham gia đấu giá, người đăng ký đấu giá (có tài khoản đăng nhập trên hệ thống và đã đăng ký đấu giá trực tuyến) sẽ được hệ thống cấp quyền truy cập vào phòng đấu giá trực tuyến để tham gia phiên đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến vào thời gian tổ chức phiên đấu giá theo thông báo, có quyền trả giá đấu giá và thực hiện các quy định về quyền và trách nhiệm của người tham gia đấu giá.

Cách thức thực hiện việc trả giá trong phiên đấu giá thực hiện bằng hình thức đấu giá trực tuyến được quy định, hướng dẫn cụ thể tại **Điều 15** Quy chế cuộc đấu giá tài sản này.

- Người tham gia đấu giá sử dụng tài khoản của mình và thực hiện việc trả giá theo phương thức đấu giá trả giá lên, theo bước giá, công thức giá trả hợp lệ đã được công bố trong thời gian quy định từ thời điểm bắt đầu phiên đấu giá (thời điểm bắt đầu trả giá) đến thời điểm kết thúc trả giá.

Người tham gia đấu giá có thể trả giá kể từ thời điểm bắt đầu phiên đấu giá (thời điểm bắt đầu trả giá) đến thời điểm kết thúc trả giá, không giới hạn số lần trả giá (theo nguyên tắc là giá trả sau phải cao hơn giá trả trước liền kề tối thiểu một bước giá)

3. Người tham gia đấu giá phải có mặt (online) tại Phòng đấu giá tài sản trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến (<http://daugiaso5.vn/>) **trong thời gian tổ chức phiên đấu giá.** Việc xác nhận sự có mặt tham dự đấu giá trực tuyến được thể hiện bằng việc đăng nhập tài khoản đấu giá trực tuyến và hiển thị mã số khách hàng đã được cấp khi hoàn thành thủ tục đăng ký đấu giá – theo dữ liệu điện tử được trích xuất.

4. Trang thông tin đấu giá trực tuyến hiển thị công khai, trung thực giá trả của người tham gia đấu giá, thực hiện ghi lại thông tin và truy xuất được lịch sử các giao dịch, mức giá được trả tại phiên đấu giá, việc rút lại giá đã trả và những thông tin cần thiết khác trong quá trình tổ chức đấu giá trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến.

Hiển thị liên tục trong suốt thời gian đấu giá mức giá cao nhất đối với phương thức trả giá lên.

5. Tại thời điểm kết thúc phiên đấu giá, đấu giá viên được tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phân công chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện phiên đấu giá trực tuyến xác định người trúng đấu giá.

- Người trúng đấu giá là tổ chức, cá nhân có mức giá trả hợp lệ cao nhất và có thời gian trả giá sớm nhất được hệ thống mạng đấu giá trực tuyến ghi nhận tại thời điểm kết

thức việc trả giá trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên.

- Đấu giá viên được Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phân công chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện phiên đấu giá trực tuyến căn cứ kết quả xác định người trúng đấu giá quy định và công bố mã số của người trúng đấu giá và giá trúng đấu giá trên hệ thống đấu giá trực tuyến ngay sau khi phiên đấu giá kết thúc.

- Kết quả phiên đấu giá trực tuyến được đăng công khai trên hệ thống đấu giá trực tuyến và được gửi vào địa chỉ thư điện tử của người tham gia đấu giá đã đăng ký với tổ chức hành nghề đấu giá tài sản ngay sau khi công bố người trúng đấu giá trên hệ thống đấu giá trực tuyến.

Điều 15. Cách thức thực hiện việc trả giá trong phiên đấu giá thực hiện bằng hình thức đấu giá trực tuyến

- Người tham gia đấu giá đăng nhập tài khoản và truy cập vào Phòng đấu giá tài sản trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến đối với tài sản mà mình đã đăng ký đấu giá trong thời gian quy định. Người tham gia đấu giá sử dụng tài khoản của mình và thực hiện việc trả giá theo phương thức đấu giá trả giá lên, theo bước giá, công thức giá trả hợp lệ đã được công bố trong thời gian quy định từ thời điểm bắt đầu phiên đấu giá (thời điểm bắt đầu trả giá) đến thời điểm kết thúc trả giá. Người tham gia đấu giá có thể trả giá kể từ thời điểm bắt đầu phiên đấu giá (thời điểm bắt đầu trả giá) đến thời điểm kết thúc trả giá, không giới hạn số lần trả giá (theo nguyên tắc là giá trả sau phải cao hơn giá trả trước liền kề tối thiểu một bước giá).

- Khi thực hiện thao tác trả giá, người tham gia đấu giá phải trả giá tối thiểu bằng mức giá khởi điểm, người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả và phù hợp với quy định về bước giá.

- Giá trả hợp lệ: Là giá trả của người tham gia đấu giá được hệ thống ghi nhận phù hợp quy định về bước giá, tính bằng giá khởi điểm cộng với số nguyên lần bước giá. Công thức Giá trả hợp lệ = "Giá khởi điểm + n lần bước giá" (n là các số tự nhiên: 0,1,2,3,4,5,6...vv)).

- Giá trả không hợp lệ: Là giá trả dưới giá khởi điểm, hoặc giá trả cao hơn giá khởi điểm nhưng không phù hợp quy định về bước giá và giá trả không phù hợp với quy định về giá trả hợp lệ.

- Mỗi khi người tham gia đấu giá trả giá, hệ thống đấu giá trực tuyến sẽ ghi nhận và hiển thị liên tục các mức giá trả (theo thứ tự các mức giá trả cao nhất được đẩy lên trên cùng danh sách và giảm dần theo thứ tự xếp hạng giá) để những người tham gia đấu giá xem được.

- Người tham gia phiên đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến khi thực hiện thao tác trả giá và hệ thống ghi nhận hiển thị mức giá trả công khai cao nhất mà sau đó rút lại giá đã trả thì sẽ không được tiếp tục tham gia đấu giá, không được tiếp tục trả giá trên hệ thống. Trường hợp người trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trong khoảng thời gian 01 phút trước thời điểm kết thúc phiên đấu giá thì thời gian trả giá được gia hạn thêm 03 phút sau thời điểm kết thúc phiên đấu giá.

Người tham gia đấu giá rút lại giá đã trả không được nhận lại tiền đặt trước theo quy định tại điểm d khoản 6 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản.

- Người tham gia đấu giá có thể trả giá kể từ thời điểm bắt đầu phiên đấu giá và trong suốt thời gian cho kết thúc phiên đấu giá, không giới hạn số lần trả giá (theo

nguyên tắc là giá trả sau phải cao hơn giá trả trước liền kề tối thiểu một bước giá).

- Người tham gia đấu giá không thể thực hiện việc trả giá sau thời điểm kết thúc phiên đấu giá.

Điều 16. Cách thức xác định, công bố người trúng đấu giá:

1. Tại thời điểm kết thúc phiên đấu giá, đấu giá viên được Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phân công chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện phiên đấu giá trực tuyến xác định, công bố người trúng đấu giá như sau:

- Người trúng đấu giá là người có mức giá trả hợp lệ cao nhất và có thời gian trả giá sớm nhất được hệ thống mạng đấu giá trực tuyến ghi nhận tại thời điểm kết thúc việc trả giá trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên.

- Trường hợp tại thời điểm kết thúc phiên đấu giá, có từ 02 (hai) người trở lên cùng trả giá hợp lệ cao nhất thì người trả giá sớm nhất theo ghi nhận của hệ thống thông tin đấu giá trực tuyến được xác định là người trúng đấu giá.

2. Đấu giá viên được Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản phân công chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện phiên đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến căn cứ kết quả đấu giá hệ thống Trang thông tin đấu giá trực tuyến ghi nhận để công bố (phê duyệt kết quả) người trúng đấu giá, kết quả đấu giá thành trên hệ thống đấu giá trực tuyến ngay sau khi phiên đấu giá kết thúc.

3. Kết quả phiên đấu giá trực tuyến được đăng công khai trên hệ thống đấu giá trực tuyến (<http://daugiaso5.vn/>) và được gửi vào địa chỉ thư điện tử của người tham gia đấu giá đã đăng ký.

Điều 17. Thông báo kết quả đấu giá trực tuyến:

1. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thông báo kết quả đấu giá cho người trúng đấu giá ngay sau khi có kết quả đấu giá trực tuyến.

2. Thông báo phải ghi rõ các thông tin về tài sản đấu giá, thời điểm bắt đầu và kết thúc việc trả giá, thời điểm hệ thống đấu giá trực tuyến ghi nhận mã số trúng đấu giá, giá khởi điểm của tài sản đấu giá, giá trúng đấu giá.

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản chuyển kết quả đấu giá tài sản, biên bản đấu giá, danh sách người trúng đấu giá cho người có tài sản đấu giá để ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

Điều 18. Biên bản phiên đấu giá trực tuyến:

1. Biên bản đấu giá trực tuyến phải ghi nhận thời điểm bắt đầu tiến hành đấu giá, thời điểm kết thúc phiên đấu giá, số người tham gia đấu giá, giá trúng đấu giá, người trúng đấu giá. Diễn biến của phiên đấu giá (Nhật ký phiên đấu giá) được hệ thống đấu giá trực tuyến ghi nhận phải được trích xuất, có xác nhận của Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản vận hành Trang thông tin đấu giá trực tuyến và đính kèm biên bản đấu giá.

2. Biên bản đấu giá được lập tại thời điểm kết thúc việc trả giá và có chữ ký của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá trực tuyến, người ghi biên bản, người có tài sản và người trúng đấu giá.

Người trúng đấu giá có trách nhiệm liên hệ với Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản để hoàn thiện thủ tục ký biên bản đấu giá (bản giấy) trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày tổ chức phiên đấu giá. Người trúng đấu giá không thực hiện ký biên bản

đấu giá trong thời hạn theo quy định được coi là từ chối ký biên bản đấu giá và coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc không chấp nhận mua tài sản đấu giá (theo quy định của Khoản 3 Điều 44 Luật Đấu giá tài sản), trường hợp này sẽ không được nhận lại khoản tiền đặt trước (điểm c khoản 6 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản).

Điều 19. Từ chối kết quả trúng đấu giá:

1. Kết thúc thời gian trả giá, màn hình Người trúng đấu giá sẽ hiển thị nút “Chấp nhận” hoặc “Từ chối” kết quả trúng đấu giá và đồng hồ đếm ngược 15 phút, nếu người trúng đấu giá bấm nút “Chấp nhận” hoặc không thao tác trên hệ thống (không bấm nút nào) trong vòng 15 phút thì hệ thống sẽ ghi nhận người trúng đấu giá đồng ý kết quả đấu giá.

2. Nếu người trúng đấu giá bấm nút “Từ chối” trong vòng 15 phút đếm ngược, hệ thống sẽ ghi nhận người trúng đấu giá từ chối kết quả trúng đấu giá, bị tịch thu khoản tiền đặt trước theo quy định của pháp luật và xét giá trả liền kề. Nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá, hệ thống sẽ gửi thông báo về quyền trúng đấu giá trên màn hình của người trả giá liền kề có thời gian trả giá sớm nhất. Nếu người trả giá liền kề đồng ý mua tài sản đấu giá thì phải bấm vào nút “Chấp nhận”, trường hợp trong vòng 15 phút đếm ngược mà người trả giá liền kề không bấm “Chấp nhận” hoặc không thao tác trên hệ thống coi như không chấp nhận mua tài sản đấu giá.

3. Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá hoặc không có người trả giá liền kề thì phiên đấu giá không thành. Người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá sẽ không bị tịch thu tiền đặt trước.

Điều 20. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá, trường hợp không được nhận lại khoản tiền đặt trước:

1. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;

- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đìu giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan;

2. Các trường hợp không được nhận lại khoản tiền đặt trước:

Khoản tiền đặt trước không được trả lại trong các trường hợp sau:

- Người đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định nhưng không truy cập tài khoản đã được cấp để tham gia trả giá theo thời gian quy định trong Quy chế cuộc đấu giá tài sản (thể hiện bằng việc đăng nhập tài khoản đấu giá trực tuyến và truy cập phòng đấu giá theo quy định, có hiển thị mã số người đăng ký tham gia đấu giá đã được cấp khi hoàn thành thủ tục đăng ký đấu giá – theo dữ liệu điện tử trích xuất của hệ thống) mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

- Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản;

- Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu giá tài sản (Ký biên bản đấu giá trực tuyến trên hệ thống trực tuyến khi có yêu cầu và hoàn thiện thủ tục ký biên bản đấu giá bằng giấy ngay khi được Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thông báo, chậm nhất là 01 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá).

- Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật Đấu giá tài sản.

- Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật Đấu giá tài sản.

Điều 21. Xử lý trường hợp phát sinh do lỗi kỹ thuật của hệ thống đấu giá trực tuyến:

1. Trường hợp do lỗi kỹ thuật của hệ thống đấu giá trực tuyến của Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản khiến phiên đấu giá không bắt đầu được, Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản dừng phiên đấu giá trực tuyến và thông báo cho Người có tài sản quyết định thời gian đấu giá lại.

2. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thông báo cho người có tài sản biết để hủy cuộc đấu giá trực tuyến trong trường hợp do lỗi kỹ thuật của hệ thống đấu giá trực tuyến của Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản khiến người tham gia đấu giá không thể trả giá, trả giá hợp lệ nhưng không được hệ thống ghi nhận hoặc ghi nhận sai thời gian trả giá.

Điều 22. Những sự cố, rủi ro không thuộc trách nhiệm của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản:

- Những sự cố liên quan đến đường truyền Internet do nhà cung cấp dịch vụ gây ra như: đứt đường truyền, dung lượng đường truyền bị hạn chế hoặc những sự cố tương tự có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện các lệnh trực tuyến của khách hàng như lệnh không thể truyền đến hệ thống của <https://daugiaso5.vn/> (Lệnh có thể bị theo/ngừng/trì hoãn hoặc có lỗi dữ liệu)

- Người tham gia đấu giá phải tự đảm bảo đường truyền mạng ổn định xuyên suốt

thời gian trả giá. Các sự cố liên quan đến đường truyền mạng Internet do nhà cung cấp dịch vụ, trang thiết bị khi tham gia đấu giá làm ảnh hưởng đến quá trình tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá không thể truy cập vào phòng (do sự sơ suất nhập sai mật khẩu tài khoản tham gia đấu giá), không thực hiện được thao tác trả giá,

- Các sự cố ảnh hưởng đến máy chủ của hệ thống đấu giá trực tuyến như: Mất nguồn điện, nhiễm virus hoặc bị ảnh hưởng của những sự cố ngoài ý muốn dẫn đến việc không thể xử lý, đã khắc phục sự cố nhưng không được.

Điều 23. Hợp đồng mua bán tài sản, phương thức nộp tiền mua tài sản đấu giá:

1. Kết quả đấu giá tài sản là căn cứ để các bên ký kết hợp đồng mua bán tài sản.
2. Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá.
3. Người trúng đấu giá phải liên hệ với Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu xây dựng Phả Lại để làm thủ tục ký Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu xây dựng Phả Lại nhận được hồ sơ cuộc đấu giá theo quy định. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, theo quy định pháp luật dân sự và văn bản pháp luật khác có liên quan điều chỉnh.
4. Người trúng đấu giá thanh toán đủ số tiền mua tài sản (sau khi đã trừ đi khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá) một lần bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Đơn vị có tài sản đấu giá trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, thông tin thanh toán tiền mua tài sản như sau:

- + Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu xây dựng Phả Lại
- + Tài khoản số: 4610212665
- + Tại: Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Bắc Hải Dương

Quá thời hạn 05 (năm) ngày làm việc nêu trên mà người mua được tài sản không thanh toán đủ 100% số tiền mua tài sản còn lại được ghi nhận trong Hợp đồng mua bán tài sản thì Bên mua chịu mất toàn bộ số tiền đặt trước và chấp nhận không mua tài sản đấu giá, kết quả đấu giá sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật.

Người trúng đấu giá (người mua được tài sản) vi phạm nghĩa vụ nộp tiền mua tài sản (về thời hạn hoặc số tiền nộp) thì bị xem là từ chối mua tài sản bán đấu giá và không được hoàn lại khoản tiền đặt trước đã nộp (lúc này là tiền đặt cọc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá). Tiền đặt trước của người vi phạm sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

Bên A có trách nhiệm bàn giao tài sản đấu giá cho người đăng ký tham gia đấu giá trúng đấu giá theo quy định tại Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

Điều 24. Bàn giao tài sản đấu giá:

1. **Thời gian bàn giao tài sản:** Theo thông báo cụ thể về lịch bàn giao tài sản của Đơn vị có tài sản, quy định cụ thể tại Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.
2. **Địa điểm bàn giao tài sản:**
 - Tại nơi trưng bày tài sản của Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu xây dựng Phả

Lại, Địa chỉ: Khu dân cư Đại Bát, Phường Hoàng Tân, Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

3. Phương thức bàn giao tài sản: Người có tài sản là Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu xây dựng Phả Lại bàn giao trực tiếp tài sản cho người mua được tài sản đấu giá.

Việc bàn giao này phải được lập thành văn bản và kể từ thời điểm này người mua được tài sản phải chịu trách nhiệm đối với tài sản mà mình đã nhận bàn giao.

Trong thời gian bàn giao tài sản, Bên A và các Bên có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan phối hợp giám sát Bên mua tài sản cân đếm, bốc dỡ tài sản và lập biên bản xác nhận khối lượng, số lượng đã bàn giao vào thời điểm kết thúc công việc bốc dỡ, cân đếm của ngày làm việc hôm đó.

Trường hợp khó khăn khách quan ảnh hưởng đến tiến độ giao nhận, làm chậm công tác bàn giao tài sản thì các bên có trách nhiệm thông báo cho nhau và cùng nhau bàn bạc, giải quyết.

Kết thúc quá trình bàn giao toàn bộ tài sản, hai bên tiến hành lập biên bản nghiệm thu theo khối lượng, số lượng thực tế giao nhận làm cơ sở để quyết toán giá trị hợp đồng mua bán mà người mua phải thanh toán cho Bên A.

Tiền thuê kho bãi (nếu có) đến ngày bàn giao tài sản do Bên có tài sản bán đấu giá thanh toán; từ ngày bàn giao tài sản đến khi người mua chuyển đi do Bên mua chịu.

4. Trách nhiệm về tài sản đấu giá (Điều 33, Điều 47 Luật Đấu giá tài sản):

Người có tài sản chịu trách nhiệm về tính pháp lý của tài sản đưa ra tổ chức đấu giá và các thông tin liên quan tài sản đấu giá, tài sản bàn giao đúng hiện trạng tài sản được thông báo và tổ chức xem tài sản trước khi đấu giá. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản chịu trách nhiệm thực hiện phiên đấu giá đúng quy định pháp luật về trình tự, thủ tục của Luật Đấu giá tài sản mà không chịu trách nhiệm về tính pháp lý và các vấn đề khác có liên quan đến tài sản đấu giá.

Điều 25: Đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, một người chấp nhận giá:

1. Trường hợp đấu giá tài sản theo phương thức trả giá lên, khi đã hết thời hạn đăng ký tham gia mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham dự phiên đấu giá hoặc có nhiều người tham dự phiên đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá hợp lệ hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có một người trả giá cao nhất và ít nhất bằng giá khởi điểm thì tài sản được bán cho người đó.

2. Việc đấu giá tài sản theo quy định tại Khoản 1 điều này chỉ được tiến hành sau khi đã thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và không có khiếu nại liên quan đến trình tự thủ tục cho đến ngày tổ chức đấu giá.

3. Việc đấu giá tài sản theo quy định tại Khoản 1 Điều này không áp dụng đối với tài sản mà pháp luật áp dụng đối với tài sản đó quy định không đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá.

Điều 26. Thỏa thuận khác

Trường hợp sau khi hết hạn nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước theo Quy chế cuộc đấu giá mà địa điểm tổ chức phiên đấu giá không đáp ứng được điều kiện tổ chức thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện như sau:

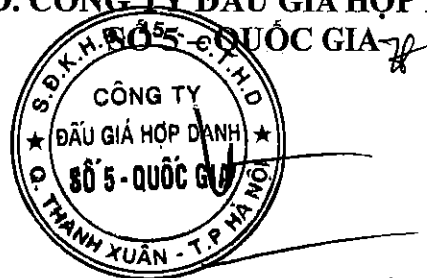
1. Thỏa thuận thống nhất với người có tài sản đấu giá bằng văn bản về việc thay đổi địa điểm tổ chức phiên đấu giá nhưng phải trong phạm vi quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thông báo công khai;

2. Thông báo bằng văn bản về địa điểm tổ chức phiên đấu giá cho người tham gia đấu giá đủ điều kiện. Việc thông báo phải thực hiện chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá được xác định trong Quy chế cuộc đấu giá đã ban hành.

Điều 27. Tổ chức thực hiện:

Đấu giá viên, cán bộ, nhân viên của Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, Đơn vị có tài sản đấu giá, người đăng ký tham gia đấu giá, người trúng đấu giá và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc tổ chức phiên đấu giá tài sản bằng hình thức đấu giá trực tuyến, có trách nhiệm thực hiện Quy chế cuộc đấu giá tài sản này.

ĐD. CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH



GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Lê Việt Nga

DANH MỤC TÀI SẢN

(Kèm theo, thông báo mời tham gia đấu giá số 150/2025/TB-ĐGS5 ngày 10/3/2025, Quy chế cuộc đấu giá số 18/2025/QCĐG-ĐGS5 ngày 10/3/2025 của Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu xây dựng Phả Lại)

TT	Hạng mục	ĐVT	Số lượng (cái)/khối lượng ước tính (kg)	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
Khung nhà xưởng					
1	Tôn lợp	Kg	20.000	6.000	120.000.000
2	Sắt, thép xà gồ, vít kèo	Kg	185.000	8.000	1.480.000.000
HT lò nung hầm sấy					
3	Mô tơ thanh lý	Kg	780	18000	14.040.000
4	Quạt ống khói	cái	1	4.000.000	4.000.000
5	Quạt làm mát	cái	14	200.000	2.800.000
6	Biển tần	cái	3	500.000	1.500.000
Hệ tạo hình					
7	Mô tơ thanh lý	cái	8120	18.000	146.160.000
8	Biển tần	cái	1	500.000	500.000
9	Tủ điện	cái	1	500.000	500.000
10	Con lăn, quả lô	Kg	2000	7.000	14.000.000
Cộng					1.783.500.000

“Đơn đăng ký tham gia đấu giá” được in, tải từ Trang Thông tin điện tử đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5- Quốc gia (www.daugiaso5.vn). Người đăng ký tham gia đấu giá có thể tải, in phiếu đăng ký tham gia đấu giá, và thực hiện nộp tiền hồ sơ theo quy định tại Thông báo mời tham gia đấu giá.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

Kính gửi: - Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu xây dựng Phả Lại
- Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia

Tổ chức/ cá nhân đăng ký tham gia đấu giá:

Mã số ĐKDN/CMND/CCCD/HC:**Ngày cấp:**.....

Nơi cấp:

Trụ sở/Hộ khẩu thường trú:.....

Điện thoại liên hệ:.....

Người đại diện (nếu có):

Tên tài khoản trên Trang TTĐT đấu giá trực tuyến:

Email (đã sử dụng đăng ký tài khoản trên Trang TTĐT đấu giá trực tuyến):

Sau khi tham khảo và nghiên cứu các thông tin về tài sản đấu giá, các quy định tại Thông báo mời tham gia đấu giá số 150/2025/TB-ĐGS5 ngày 10/3/2025; Quy chế cuộc đấu giá số 18/2025/QCĐG-ĐGS5 ngày 10/3/2025 và các tài liệu khác trong Hồ sơ mời đấu giá do Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia phát hành, tôi xin đăng ký tham gia đấu giá tài sản như sau:

1. Tài sản đấu giá: Tài sản hư hỏng ảnh hưởng do bão số 3 (yagi).

- Giá khởi điểm đấu giá là: **1.783.500.000 đồng** (Bằng chữ: Một tỷ bảy trăm tám mươi ba triệu năm trăm nghìn đồng).

Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Công tác dỡ bốc vác, thu dọn, vận chuyển toàn bộ hàng hóa ra khỏi bãi. Các chi phí cân điện tử, di chuyển tài sản, các khoản thuế và chi phí khác (nếu có) liên quan đến thủ tục nhận bàn giao tài sản, vận chuyển tài sản, xử lý tài sản sau khi nhận bàn giao do người trúng đấu giá chịu.

2. Về việc xem xét hiện trạng tài sản đấu giá:

☐ Tôi (Chúng tôi) không có nhu cầu đi xem tài sản và không có khiếu nại hay thắc mắc gì về tài sản.

☐ Tôi (Chúng tôi) đã được đi xem tài sản và không có khiếu nại hay thắc mắc gì về tài sản.

Tôi/Chúng tôi xin cam kết đáp ứng đầy đủ các quy định về đối tượng, điều kiện tham gia đấu giá, không thuộc các trường hợp không được tham gia đấu giá theo quy định và thực hiện nghiêm túc các quy định của Quy chế cuộc đấu giá tài sản, Hồ sơ mời tham gia đấu giá và tuân thủ quy định pháp luật có liên quan./.

*** Lưu ý:** Người đăng ký tham gia đấu giá truy cập Trang thông đấu giá trực tuyến (www.daugiaso5.vn) thực hiện thủ tục đăng ký tài khoản đấu giá trực tuyến và thực hiện theo hướng dẫn trên hệ thống để đăng ký tham gia phiên đấu giá tổ chức bằng hình thức đấu giá trực tuyến theo quy định.

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

Người đăng ký tham gia đấu giá

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

“Đơn đăng ký đi xem xét hiện trạng tài sản đấu giá” được in, tải từ Trang Thông tin điện tử đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5- Quốc gia (www.daugiaso5.vn). Người đăng ký tham gia đấu giá có thể tải, in đơn đăng ký đi xem xét hiện trạng tài sản đấu giá và thực hiện nộp hồ sơ theo quy định tại Thông báo mời tham gia đấu giá.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐI XEM TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

Kính gửi: - Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu xây dựng Phả Lại
- Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia

Tổ chức/ cá nhân đăng ký tham gia đấu giá:

Mã số ĐKDN/CMND/CCCD/HC: **Ngày cấp:**.....

Nơi cấp

Trụ sở/Hộ khẩu thường trú:.....

Điện thoại liên hệ:.....

Người đại diện (nếu có):

Tên tài khoản trên Trang TTĐT đấu giá trực tuyến:

Sau khi tham khảo và nghiên cứu các thông tin về tài sản đấu giá, các quy định tại Thông báo mời tham gia đấu giá số 150/2025/TB-ĐGS5; Quy chế cuộc đấu giá số 18/2025/QCĐG-ĐGS5 ngày 10/3/2025 và các tài liệu khác trong Hồ sơ mời đấu giá do Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia phát hành, tôi xin đăng ký xem hiện trạng tài sản đấu giá như sau:

1. Tài sản đấu giá: Tài sản hư hỏng ảnh hưởng do bão số 3 (yagi).

Giá khởi điểm đấu giá là: **1.783.500.000 đồng** (Bằng chữ: Một tỷ bảy trăm tám mươi ba triệu năm trăm nghìn đồng).

Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Công tác để bốc vác, thu dọn, vận chuyển toàn bộ hàng hóa ra khỏi bãi. Các chi phí cân điện tử, di chuyển tài sản, các khoản thuế và chi phí khác (nếu có) liên quan đến thủ tục nhận bàn giao tài sản, vận chuyển tài sản, xử lý tài sản sau khi nhận bàn giao do người trúng đấu giá chịu.

Thời gian xem tài sản: Từ ngày 19/3/2025 đến ngày 21/3/2025 (giờ hành chính).

Địa điểm xem tài sản: Tại nơi trưng bày tài sản của Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Vật liệu mới Tân Bằng (Địa chỉ: Khu dân cư Đại Bát, Phường Hoàng Tân, Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương).

Tôi cam kết thực hiện đúng sự hướng dẫn của Công ty, các quy định tại Quy chế cuộc đấu giá tài sản và chịu mọi chi phí phát sinh trong quá trình đi xem tài sản đấu giá.

Ghi chú:

Người đăng ký đi xem tài sản khi đi xem tài sản mang theo CMND/CCCD, Giấy giới thiệu và phải có mặt đúng thời gian và địa điểm quy định.

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

Người đăng ký tham gia đấu giá
(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ

Hình thức nhận lại khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá

Kính gửi: Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia

Tổ chức/ cá nhân đăng ký tham gia đấu giá:

Mã số ĐKDN/CMND/CCCD/HC:Ngày cấp:.....

Nơi cấp

Trụ sở/Hộ khẩu thường trú:.....

Điện thoại liên hệ:.....

Người đại diện (nếu có):

Đã nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá :.....

Trong trường hợp không trúng đấu giá và không vi phạm quy chế, quy định của pháp luật bị áp dụng hình thức xử lý tịch thu khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá, thì tôi đề nghị được nhận lại khoản tiền đặt trước đã nộp theo hình thức như sau:

(Lưu ý: Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc Gia chỉ nhận đơn đăng ký nhận lại tiền đặt trước vào tài khoản ngân hàng của chính người đăng ký tham gia đấu giá).

Nhận chuyển khoản tiền vào tài khoản ngân hàng theo thông tin như sau:

Số tài khoản:

Tại Ngân hàng (chi nhánh):

Chủ tài khoản:

Chúng tôi cam kết không có khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến việc tổ chức đấu giá, việc hoàn trả khoản tiền đặt trước và chịu mọi chi phí chuyển khoản phát sinh khi nhận lại khoản tiền đặt trước (nếu có).

Trân trọng cảm ơn.

....., ngày ... tháng ... năm 2025

NGƯỜI ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

(Ký và ghi rõ họ tên và đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
VẬT LIỆU XÂY DỰNG PHÁ LẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 036 /2025/QD-PL

Hải Dương, ngày 04 tháng 03 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Bán thanh lý tài sản lưu hỏng ảnh hưởng do bão số 3 (yagi)

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG PHÁ LẠI

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được thông qua;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bán thanh lý tài sản lưu hỏng, đồng thời đăng báo chí (báo in) 01 số báo, đối với tài sản lưu hỏng ảnh hưởng do bão số 3 (yagi) của Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu xây dựng Phá Lại.

Giá khởi điểm: 1.783.500.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ bảy trăm tám mươi ba triệu năm trăm nghìn đồng) (Danh mục tài sản kèm theo).

Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Công tác dỡ bốc vác, thu dọn, vận chuyển toàn bộ hàng hóa ra khỏi bãi. Các chi phí cân điện tử, di chuyển tài sản, các khoản thuế và chi phí khác (nếu có) liên quan đến thủ tục nhận bàn giao tài sản, vận chuyển tài sản, xử lý tài sản sau khi nhận bàn giao do người trúng đấu giá chịu.

Ghi chú: Khối lượng (tại danh mục tài sản kèm theo) là tạm tính, khối lượng tại thời điểm ký Hợp đồng mua bán và bàn giao tài sản thực tế sẽ được cân xác định cụ thể đối với từng tài sản tại thời điểm bàn giao tài sản và có sự giám sát của các bên liên quan.

Tiền mua tài sản đấu giá được xác định cụ thể theo khối lượng đếm, cân thực tế nhận với đơn giá trúng đấu giá (đơn giá theo tỷ lệ % giá khởi điểm (theo khối lượng ước tính) của từng tài sản) (Tiền mua tài sản đấu giá = Khối lượng cân thực tế * đơn giá trúng đấu giá (đơn giá theo tỷ lệ % giá khởi điểm (theo khối lượng ước tính) của từng tài sản)). Bán theo hiện trạng tài sản: Có sao bán vậy.

$\text{Đơn giá trúng đấu giá của từng tài sản} = (\text{Số tiền trúng đấu giá} * \text{Tỷ lệ \% của từng tài sản}) / \text{Khối lượng tạm tính của từng tài sản}.$

- Địa điểm đang lưu giữ và bàn giao tài sản đấu giá: Công Ty CP SX VL XD Phá Lại.
- Địa chỉ: Khu dân cư Đại Bát Phường Hoàng Tân, TP Chí Linh tỉnh Hải Dương.
- Bước giá: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng).

(Giá trả hợp lệ = Giá khởi điểm + n lần bước giá (n là các số tự nhiên: 0,1,2,3,4,5,6...vv)).

- Tiền đặt trước: 356.700.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi sáu triệu bảy trăm nghìn đồng)
- Hình thức đấu giá: Bán đấu giá theo hình thức đấu giá trực tuyến theo phương thức trả giá lên.
- Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu xây dựng Phá Lại cam kết đảm bảo về quyền sở hữu, hợp pháp đối với tài sản và quyền bán tài sản theo quy định pháp luật; Tài sản đấu giá

là tài sản của tổ chức tự nguyện (khoản 2 Điều 4 Luật đấu giá tài sản) lựa chọn đấu giá

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng, Ban liên quan phối hợp cùng Đơn vị giám định, Đơn vị bảo hiểm, Đơn vị đấu giá triển khai thực hiện công việc theo đúng quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU
XÂY DỰNG PHẢI LẠI
GIÁM ĐỐC**



GIÁM ĐỐC
Vũ Thái Sơn



DANH MỤC TÀI SẢN

(Kèm theo Quyết định số 036 /2025/QĐ-PL ngày 04 / 03 /2025 của Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu xây dựng Phú Lợi)

TT	Hạng mục	DVT	Số lượng (cái)/khối lượng tróc tính (kg)	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
Khung nhà xưởng					
1	Tôn lợp	Kg	20.000	6.000	120.000.000
2	Sắt, thép xà gỗ, vì kèo	Kg	185.000	8.000	1.480.000.000
HT lò nung hầm sấy					
3	Mô tơ thanh lý	Kg	780	18000	14.040.000
4	Quạt ống khói	cái	1	4.000.000	4.000.000
5	Quạt làm mát	cái	14	200.000	2.800.000
6	Biển tần	cái	3	500.000	1.500.000
Hệ tạo hình					
7	Mô tơ thanh lý	cái	8120	18.000	146.160.000
8	Biển tần	cái	1	500.000	500.000
9	Tủ điện	cái	1	500.000	500.000
10	Con lăn, quả lô	Kg	2000	7.000	14.000.000
Cộng					1.783.500.000

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT
LIỆU XÂY DỰNG PHẢ LẠI**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 056 /2025/CV

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2025

Kính gửi: Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc Gia

Căn cứ Quyết định số 036/2025/QĐ-PL ngày 04/03/2025 của Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu xây dựng Phả Lại về việc thanh lý tài sản hư hỏng ảnh hưởng do bão số 3 (yagi).

Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu xây dựng Phả Lại kính đề nghị Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc Gia thực hiện việc tổ chức đấu giá tài sản, đăng báo chí (báo in) 01 số báo, cụ thể như sau:

Tên tài sản: tài sản hư hỏng ảnh hưởng do bão số 3 (yagi) của Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu xây dựng Phả Lại.

Giá khởi điểm: 1.783.500.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ bảy trăm tám mươi ba triệu năm trăm nghìn đồng)

(Một số hình ảnh tài sản đính kèm)

Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Các chi phí vận chuyển, bốc vác tài sản, các khoản thuế và chi phí khác (nếu có) liên quan đến thủ tục nhận bàn giao tài sản, xử lý tài sản sau khi nhận bàn giao do người trúng đấu giá chịu.

Ghi chú: Khối lượng (tại danh mục tài sản kèm theo) là tạm tính, khối lượng tại thời điểm ký Hợp đồng mua bán và bàn giao tài sản thực tế sẽ được cân xác định cụ thể đối với từng tài sản tại thời điểm bàn giao tài sản và có sự giám sát của các bên liên quan.

*Tiền mua tài sản đấu giá được xác định cụ thể theo khối lượng đếm, cân thực tế nhân với đơn giá trúng đấu giá (đơn giá theo tỷ lệ % giá khởi điểm (theo khối lượng ước tính) của từng tài sản) (Tiền mua tài sản đấu giá = Khối lượng cân thực tế * đơn giá trúng đấu giá (đơn giá theo tỷ lệ % giá khởi điểm (theo khối lượng ước tính) của từng tài sản). Bán theo hiện trạng tài sản: Có sao bán vậy.*

*Đơn giá trúng đấu giá của từng tài sản = (Số tiền trúng đấu giá * Tỷ lệ % của từng tài sản) / Khối lượng tạm tính của từng tài sản.*

* Địa điểm lưu giữ và bàn giao tài sản: tại Công ty CP SX VL XD Phả Lại.

* Địa chỉ: Khu dân cư Đại Bát Phường Hoàng Tân TP Chí Linh Hải Dương.

Bước giá: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng).

(Giá trả hợp lệ = Giá khởi điểm + n lần bước giá (n là các số tự nhiên: 0,1,2,3,4,5,6...vv)).

* Tiền đặt trước: 356.700.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi sáu triệu bảy trăm nghìn đồng)

* Hình thức bán tài sản: Bán đấu giá theo hình thức đấu giá trực tuyến theo phương thức trả giá lên.

* Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu xây dựng Phả Lại cam kết đảm bảo về quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản và quyền bán tài sản theo quy định pháp luật;



Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu xây dựng Phá Lại đề nghị Công ty Dấu giá Hợp danh Số 5 - Quốc Gia liên hệ với Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu xây dựng Phá Lại để tiến hành các thủ tục, triển khai tổ chức đấu giá tài sản nói trên theo quy định của pháp luật hiện hành.

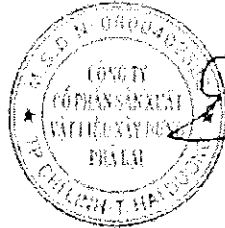
Rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý Công ty.

Trân trọng,

Nơi nhận:

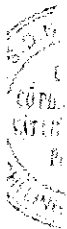
- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
VẬT LIỆU XÂY DỰNG PHÁ LẠI
GIÁM ĐỐC



GIÁM ĐỐC

Vũ Châu Sơn



DANH MỤC TÀI SẢN

(Kèm theo Công văn số 36 /2025/CV ngày 05/03/2025 của Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu xây dựng Phà Lại)

TT	Hạng mục	ĐVT	Số lượng (cái)/khối lượng ước tính (kg)	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
Khung nhà xưởng					
1	Tôn lợp	Kg	20.000	6.000	120.000.000
2	Sắt, thép xà gồ, vĩa kèo	Kg	185.000	8.000	1.480.000.000
HT lò nung hầm sấy					
3	Mô tơ thanh lý	Kg	780	18000	14.040.000
4	Quạt ống khói	cái	1	4.000.000	4.000.000
5	Quạt làm mát	cái	14	200.000	2.800.000
6	Biến tần	cái	3	500.000	1.500.000
Hệ tạo hình					
7	Mô tơ thanh lý	cái	8120	18.000	146.160.000
8	Biến tần	cái	1	500.000	500.000
9	Tủ điện	cái	1	500.000	500.000
10	Con lăn, quả lô	Kg	2000	7.000	14.000.000
Cộng					1.783.500.000

